

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

LES SYMPHONIES VOL 4 LOGEMENT

3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT 6 RUE MICHEL PETRUCCIANI 69800 SAINT-PRIEST

Les copropriétaires de l'immeuble présenté ci-dessus, se sont réunis sur convocation régulière qui leur a été adressée par le syndic à l'adresse suivante : 3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT / 6 RUE MICHEL PETRUCCIANI DANS LES GARAGES DE LA COPROPRIETE AU NIVEAU - 2 69800 SAINT-PRIEST

L'assemblée générale procède à l'élection du bureau :

1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE

Majorité nécessaire : Article 24

Président(e) : M. JEAN PIERRE BELLOIR

POUR : 6 060 sur 6 060 tantièmes

CONTRE : 0 sur 6 060 tantièmes

ABSTENTIONS : 0 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 tantièmes

23 copropriétaires totalisent 6 060 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

2. ÉLECTION DU SCRUTATEUR

Majorité nécessaire : Article 24

Scrutateur : M. ou Mme HERVE ANDRIEUX

POUR : 6 060 sur 6 060 tantièmes

CONTRE : 0 sur 6 060 tantièmes

ABSTENTIONS : 0 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 tantièmes

23 copropriétaires totalisent 6 060 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

3. ÉLECTION D'UN SECRÉTAIRE

Majorité nécessaire : Article 24

Secrétaire : Geoffrey MEYER

POUR : 6 060 sur 6 060 tantièmes

CONTRE : 0 sur 6 060 tantièmes

ABSTENTIONS : 0 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 tantièmes

23 copropriétaires totalisent 6 060 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX EXPRIMÉES DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

Le bureau étant ainsi constitué, le président déclare la séance ouverte.

Le bureau constate, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire en entrant en séance et mentionnant les nom et domicile de chaque copropriétaire ayant voté par correspondance, que **23** copropriétaires représentant **6 060** voix sur **10 000** voix constituant le syndicat des copropriétaires, sont présents, représentés ou ont voté par correspondance.

N'ont pas participé aux votes des résolutions prévues à l'ordre du jour, les absents non représentés dont les noms suivent :

Mme COTTE VIRGINIE	193	tantièmes
M. DIM DANIEL	178	tantièmes
M. ou Mme EL MANSAR JAWHER	221	tantièmes
M. FAIDEAU PIERRE	219	tantièmes
IND FRONTEAU ET GUIMBA	388	tantièmes
M. et Mme HADJAJ AHMAD & IMEINE	290	tantièmes
M. HAMOUDA ADEL	205	tantièmes
M. et Mme KRIFA RIDA & OLFA	290	tantièmes
M. NAJI KAIS	177	tantièmes
Mme Ouerdi Lucie	314	tantièmes
M. PLAT NICOLAS	232	tantièmes
Mme RIAHI SONIA	229	tantièmes
Mme VIENNET CELINE	221	tantièmes
M. ou Mme YELLOUZE / ALLOULA NABIL / CHANEZ	387	tantièmes

Soit un total de 3544 voix

Déoulant de la feuille de présence élargée et signée par les membres du bureau.

Ordre du jour

Le président rappelle l'ordre du jour après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et nécessaires à la validité des décisions.

1.	ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE
2.	ÉLECTION DU SCRUTATEUR
3.	ÉLECTION D'UN SECRÉTAIRE
4.	POINT SUR LA PROCEDURE FRONTEAU/GUIMBA
5.	CONSTITUTION D'UNE AVANCE DE TRESORERIE EXCEPTIONNELLE
6.	CONCLUSION

La discussion est ouverte sur les différents points de l'ordre du jour.

Résolutions

À l'issue des débats, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

4. POINT SUR LA PROCEDURE FRONTEAU/GUIMBA

Les 06 et 07 mai 2025 les commandements de payer valant saisie vente ont été signifiés à Monsieur FRONTEAU et Madame GUIMBA.

Nous avons un délai de 2 mois pour publier ces actes au SPF compétent.

Ce dépôt fait ensuite courir un nouveau délai de deux mois pour assigner les débiteurs devant le JEX et l'audience doit se tenir entre un et trois mois à compter de l'assignation.

Ensuite le juge rend un jugement d'orientation. Il peut y avoir des renvois de cette audience et ensuite le juge fixe la date du délibéré dans un délai que nous ne maîtrisons pas qui fixera la date de l'adjudication qui intervient dans un délai de quatre mois.

Il faut donc habituellement prévoir un délai de 9 à 12 mois pour vendre.

Parallèlement, une procédure est pendante devant le juge du contentieux et de la protection de BOURGOIN JALLIEU relative au surendettement de Madame GUIMBA.

Nous avons réussi à obtenir un renvoi au 08 septembre prochain.

Par conséquent lors de cette audience nous serons en mesure de communiquer les assignations devant le juge de l'exécution.

L'objectif est d'obtenir la vente forcée du bien immobilier et non sa vente amiable qui va nécessairement se heurter à un échec puisque Monsieur FRONTEAU est introuvable et ne donnera pas, a priori, son accord sur ladite vente.

Nous avons aujourd'hui une situation critique au niveau de la trésorerie de l'immeuble où nous avons 43 000€ de factures à régler et plus d'argent sur le compte bancaire de la copropriété.

Nous sommes dans l'incapacité de payer les fournisseurs.

C'est pour cela que nous proposons une avance de trésorerie exceptionnelle de 45 000€.

5. CONSTITUTION D'UNE AVANCE DE TRESORERIE EXCEPTIONNELLE

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'Assemblée Générale décide de constituer une avance de trésorerie exceptionnelle pour le copropriétaire FRONTEAU/GIMBA, débiteur qui est fixée à 45 000 euros.

Le syndic procèdera aux appels correspondants à cette avance, selon la clé « CHARGES GENERALES » et exigibles aux dates suivantes :

- Le 01/09/2025 pour 16%
- Le 01/10/2025 pour 16%
- Le 01/11/2025 pour 16%
- Le 01/12/2025 pour 16%
- Le 01/01/2026 pour 16%
- Le 01/02/2026 pour 20%

POUR : 5 862 sur 6 287 tantièmes

CONTRE : 425 sur 6 287 tantièmes CHAVES RAFAEL (198), BOURAS MALIKA (227)

ABSTENTIONS : 0 tantièmes

DÉFAILLANTS : 169 tantièmes ZUCCHIATI SYLVAIN (169)

25 copropriétaires totalisent 6 456 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

6. CONCLUSION

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président, après émargement de la feuille de présence par les membres du bureau lève la séance à 18 h 37.

Le président

M. Jean Pierre BELLOIR :



Le secrétaire

Geoffrey MEYER :



Le(s) scrutateur(s)

M. ou Mme Herve ANDRIEUX :



Extrait de l'article 42 de la Loi n° 65 557 du 10 juillet 1965,

Alinéa 2 et suivants

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. »